

1501774-59.2019.8.26.0540

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: Marco Mattos Sestini

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... garantir a impunidade dos crimes de roubo anteriores e contra policial militar no exercício de suas funções. Da mesma forma, reconheceram a materialidade e a autoria, condenando os réus Janderson e Douglas pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por duas vezes.

No que tange aos crimes de roubo, tendo em vista que foram cometidos da mesma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude

Av. João Ramalho , 111 - Centro, Maua-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501774-59.2019.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501774-59.2019.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2256184/2019 - 04º D.P. MAUA, 7198258 - 04º D.P. MAUA, 1355/19/206 - 04º D.P. MAUA, 1363/2019 - 4º Distrito Policial de Mauá, 2256184 - 04º D.P. MAUA, 1355/19/206 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANDERSON CARDOSO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

V I S T O S.

JANDERSON CARDOSO foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incs. IV, V e VII do Código Penal. JANDERSON CARDOSO e DOUGLAS ALVES DOS SANTOS foram pronunciados como incurso no art. 157, §2º, II do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Mauá e nesta data se realizou a Sessão Plenária.

Reunidos na Sala Secreta, os Senhores Jurados reconheceram a materialidade e autoria, condenando o réu Janderson pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso de dificultou a defesa da vítima, para garantir a impunidade dos crimes de roubo anteriores e contra policial militar no exercício de suas funções. Da mesma

forma, reconheceram a materialidade e a autoria, condenando os réus Janderson e Douglas pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por duas vezes.

No que tange aos crimes de roubo, tendo em vista que foram cometidos da mesma forma, em condição espaço-temporais próximos, reconheço a continuidade delitiva, com aumento de 1/6.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena. No que tange ao homicídio, respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/3, uma vez que o réu tem maus antecedentes, conforme execuções 1 a 3, de fls. 650/651. Além disso, o réu agiu com completa ousadia e desrespeito ao ser humano e à coletividade ao dirigir em alta velocidade, desrespeitando todas as regras de trânsito, colocando em risco a vida de diversos pedestres, outros veículos e outros policiais. O réu chegou a colidir em outros carros e viaturas, causando prejuízo considerável. Desta forma, ficou patente a conduta social inadequada e a completa falta de solidariedade social. Pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo de assegurar a impunidade de outros crimes, reconhecidas em plenário, como agravantes genéricas. Além disso, o réu é reincidente, conforme execução 04, de fls. 652. Por outro lado, não há que se falar em confissão, uma vez que o réu alegou que não teve intenção de matar, não colaborando com o Poder Judiciário na elucidação dos fatos. Desta forma, aumento em mais 1/3. Pena em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No terceiro estágio, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, a pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão é definitiva.

Tendo em vista a quantidade de pena, o regime de cumprimento é o determinado em lei, ou seja, inicial fechado.

No que tange ao crime de roubo, respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/3. O réu Janderson tem maus antecedentes, conforme execuções 1 a 3, de fls. 650/651. Além disso, o réu agiu com completa ousadia e desrespeito ao ser humano e à coletividade ao dirigir em alta velocidade, desrespeitando todas as regras de trânsito, colocando em risco a vida de diversos pedestres, outros veículos e outros policiais. O réu chegou a colidir em outros carros e viaturas, causando prejuízo considerável. Desta forma, ficou patente a conduta social inadequada e a completa falta de solidariedade social. No que tange ao réu Douglas, também fixo a pena acima do mínimo legal em 1/3. O réu tinha acabado de praticar outro crime de roubo, de um veículo corsa, no dia anterior. Embora tal fato não enseje maus antecedentes ou reincidência, conforme acepção legal, é possível considerar que a conduta social é completamente inadequada e a personalidade é voltada para o crime. Frise-se que o roubo mencionado já transitou em julgado. Além disso, da mesma forma que o réu Janderson, o réu Douglas também desrespeitou todas as regras de trânsito, dirigindo em alta velocidade, pela contramão, ultrapassando sinal vermelho e colocando em risco pedestres e outros motoristas. Pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o réu Janderson é reincidente, conforme execução 04, de fls. 652. Por outro lado, o réu Janderson confessou os roubos, operando-se a compensação entre a agravante e a atenuante. Já o réu Douglas negou os fatos, não havendo que se falar em confissão.

No terceiro estágio, foi reconhecida a majorante de concurso de agentes, com aumento de 1/3. Em seguida, foi reconhecida a continuidade delitiva, com aumento de 1/6. Dessa forma, a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão é definitiva.

Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, reincidência de Janderson, conduta social inadequada e personalidade criminosa dos réus, o regime de cumprimento de pena mais adequado é o inicial fechado.

No que tange à pena de multa, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, fixo em 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, o pedido da presente

ação penal é PROCEDENTE, para CONDENAR réu JANDERSON CARDOSO à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, por incurso no art. 121, § 2º, incs. IV, V e VII do Código Penal. Da mesma forma, CONDENO os réus JANDERSON CARDOSO e DOUGLAS ALVES DOS SANTOS à pena 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, §2º, II do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal.

Tendo em vista o caso concreto, com reincidência, conduta social inadequada e personalidade criminosa, nego recurso em liberdade. Os réus responderam ao processo preso, sendo inviável a soltura após a condenação.

Publicada esta em Plenário, saem os presentes intimados, tomando-se por termo o desejo do condenado recorrer ou renunciar ao recurso.

Sala Secreta do Tribunal do Júri da Comarca de Mauá, às dezenove horas e cinco minutos, do dia 08 de fevereiro de 2022.

Registre-se.

MARCO MATTOS SESTINI
JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI